

Số: 102/TB-DG

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO
Về việc đấu giá tài sản

1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH KHÁNH HÒA

Địa chỉ: Số 77 đường 23/10, phường Phương Sài, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Người có tài sản đấu giá: CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH KHÁNH HÒA

Địa chỉ: Số 105 Tô Hiệu, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

3. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

3.1. Tài sản 1: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: Tổ dân phố Bãi Giếng Nam, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa thuộc thửa đất số 537, tờ bản đồ số 32 (Đã cập nhật biến động ngày 24/5/2019 cho ông Nguyễn Kiều Tân).

3.1.1. Đặc điểm và nguồn gốc của tài sản; nơi có tài sản đấu giá, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản:

a) Đặc điểm của tài sản:

*** Đất**

- Diện tích thửa đất: 578,9 m²;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CP 709387, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CS01351 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 20/3/2019 cho bà Nguyễn Thị Dung và đã được Chi nhánh Văn phòng đất đai tại huyện Cam Lâm cập nhật biến động ngày 24/5/2019 cho ông Nguyễn Kiều Tân;

- Hình thức sử dụng: sử dụng riêng;

- Mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm;

- Thời hạn sử dụng: đến ngày 01/8/2050;

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất;

- Ghi chú: Ngày 10/4/2019, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Cam Lâm xác nhận chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm thành đất ở tại đô thị



với diện tích 578,9m²;

- Thông tin quy hoạch:

+ Theo Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Cam Lâm: Thửa đất có 1,7m² thuộc quy hoạch giao thông và 577,2m² thuộc quy hoạch đất ở tại đô thị (ODT).

+ Theo Quyết định số 3209/QĐ-UBND ngày 06/11/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/5000) thị trấn Cam Đức đến năm 2025: Thửa đất có 1,7 m² thuộc quy hoạch giao thông và 577,2m² thuộc quy hoạch đất ở.

*** Tài sản trên đất**

- Hàng rào xây bằng gạch tablo 03 lớp, cao 60 cm, chiều dài: 54,42 m². Chất lượng còn lại: 70%.

- 03 cây xoài canh nông, tuổi đời khoảng 05-10 năm, cây cao khoảng 6-8m, đường kính khoảng 25-60cm, đang phát triển bình thường.

b) Nguồn gốc của tài sản; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản:

- Đây là tài sản do cơ quan thi hành án đề nghị đấu giá để thi hành án theo quy định của pháp luật.

- Nơi có tài sản đấu giá: Tổ dân phố Bãi Giếng Nam, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CP 709387, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CS01351 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 20/3/2019 cho bà Nguyễn Thị Dung và đã được Chi nhánh Văn phòng đất đai tại huyện Cam Lâm cập nhật biến động ngày 24/5/2019 cho ông Nguyễn Kiều Tân.

3.1.2. Giá khởi điểm tài sản 1: 6.402.135.262 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, bốn trăm lẻ hai triệu, một trăm ba mươi lăm ngàn, hai trăm sáu mươi hai đồng).

- Mức giá này chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí theo quy định.

- Người có tài sản đấu giá có trách nhiệm trích tiền bán tài sản để nộp các khoản thuế về chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành (nếu có).

- Người mua được tài sản đấu giá phải tự làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, chịu phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, chịu các khoản phí, lệ phí theo quy định và thuế giá trị gia tăng (nếu có).

3.2.1. Đặc điểm và nguồn gốc của tài sản; nơi có tài sản đấu giá, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản:

* Đất

- Nguồn gốc sử dụng: Được tặng cho đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất;

- Thông tin quy hoạch:

+ Theo Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 21/02/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Diên Khánh và Quyết định số 289/QĐ-UBND ngày 30/01/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024: Thửa đất có 32,4m² thuộc quy hoạch giao thông và 338,1m² thuộc quy hoạch đất ở tại đô thị (ODT).

+ Theo Quyết định số 894/QĐ-UBND ngày 11/12/2012 của UBND huyện Diên Khánh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Diên Phước, huyện Diên Khánh: Thửa đất có 32,4m² thuộc quy hoạch giao thông và 338,1m² thuộc quy hoạch đất trồng cây hàng năm.

b) Nguồn gốc của tài sản; nơi có tài sản đầu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản:

- Đây là tài sản do cơ quan thi hành án đề nghị đấu giá để thi hành án theo quy định của pháp luật.

- Nơi có tài sản đấu giá: Thôn Phước Tuy 2, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CR 461414, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CS00394 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 07/5/2019 cho bà Lương Thị Thu Hằng và đã được Chi nhánh Văn phòng đất đai tại huyện Diên Khánh cập nhật biến động ngày 13/9/2019 cho ông Nguyễn Kiều Tân.

3.2.2. Giá khởi điểm tài sản 2: 3.129.822.991 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, Một trăm hai mươi chín triệu, tám trăm hai mươi hai ngàn, chín trăm chín mươi một đồng).

- Mức giá này chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí theo quy định.
- Người có tài sản đấu giá có trách nhiệm trích tiền bán tài sản để nộp các khoản thuế về chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành (nếu có).
- Người mua được tài sản đấu giá phải tự làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, chịu phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, chịu các khoản phí, lệ phí theo quy định và thuế giá trị gia tăng (nếu có).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 03/3/2025 đến ngày 18/3/2025 (trong giờ hành chính), tại nơi có tài sản đấu giá, cụ thể:

- Tài sản 1: Tổ dân phố Bãi Giếng Nam, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa;

- Tài sản 2: Thôn Phước Tuy 2, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: Từ 07 giờ 00 phút ngày 03/3/2025 đến 16 giờ 00 phút ngày 18/3/2025 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

6. Tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá; tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước:

+) Tài sản 1: **1.200.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm triệu đồng);

+) Tài sản 1: **620.000.000 đồng** (Bằng chữ: Sáu trăm hai mươi triệu đồng).

- Tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá:

+) Tài sản 1: **600.000 đồng/ 1 hồ sơ;**

+) Tài sản 1: **400.000 đồng/ 1 hồ sơ .**

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

7.1. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trong thời hạn mà Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa đã thông báo, người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

7.2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 07 giờ 00 phút ngày 03/3/2025 đến 16 giờ 00 phút ngày 18/3/2025 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

7.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 03/3/2025 đến ngày 18/3/2025.

7.4. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: **Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.**

Số tài khoản: **4700211.000135** tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa.

Lưu ý: phần Nội dung nộp ghi rõ tên cá nhân hoặc tên đơn vị nộp tiền, lý do nộp tiền. Ví dụ:

- **Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản tại tổ dân phố Bãi Giếng Nam, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa;**

- **Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản tại thôn Phước Tuy 2, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.**

7.5. Hồ sơ tham gia đấu giá gồm có:

- + Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);
- + Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của người đăng ký (nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);
- + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh hoặc quyết định thành lập (đối với cơ quan, tổ chức) (nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);
- + Giấy ủy quyền có xác nhận của người hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật (nếu có).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Dự kiến vào lúc **10 giờ 00** phút, ngày **21/3/2025** tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá.
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

10. Bước giá:

- Bước giá là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.
- Bước giá do người có tài sản quyết định và thông báo bằng văn bản cho tổ chức đấu giá tài sản trước ngày tổ chức phiên đấu giá.

- Giá trả hợp lệ: giá trả ít nhất phải bằng giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn người trả giá trước liền kề ít nhất 1 bước giá; trường hợp người trả giá đầu tiên trả cao hơn giá khởi điểm thì phải bằng giá khởi điểm cộng với bước giá.

- Giá trả không hợp lệ: là giá trả thấp hơn giá khởi điểm. Người trả giá sau trả giá thấp hơn người trả giá trước liền kề và trả không đúng bằng bước giá hoặc người trả giá đầu tiên trả thấp hơn giá khởi điểm cộng với bước giá.

10. Những thông tin khác:

10.1. Trường hợp trong cùng một cuộc đấu giá mà có nhiều tài sản được đấu giá để thi hành án thì cơ quan thi hành án dân sự yêu cầu tổ chức đấu giá thực hiện việc đấu giá theo thứ tự từ tài sản có giá trị lớn nhất. Trường hợp số tiền thu được đã đủ để thi hành nghĩa vụ và các chi phí theo quy định thì không tiếp tục đấu giá các tài sản còn lại (căn cứ theo khoản 12 Điều 1 của Nghị định 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự).

10.2. Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

10.3. Người mua được tài sản đấu giá phải nộp số tiền còn lại vào tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày đấu giá thành và không được gia hạn thêm. Trường hợp người mua được tài sản đấu giá không nộp hoặc nộp không đủ tiền mua tài sản trong thời hạn quy định thì cơ quan thi hành án dân sự căn cứ quy định của pháp luật hủy bỏ giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc yêu cầu Tòa án hủy bỏ theo quy định của pháp luật.

10.4. Việc đấu giá tài sản được niêm yết công khai tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban nhân dân thị trấn Cam Đức và Ủy ban nhân dân xã Diên Phước./.

Nơi nhận:

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa;
- Ủy ban nhân dân thị trấn Cam Đức;
- Ủy ban nhân dân xã Diên Phước;
- Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp;
- Cổng Thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS;
- Niêm yết tại Trung tâm;
- Lưu: VT, HS, KT.

Q. GIÁM ĐỐC



Nguyễn Bích Phượng